

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมมาธิราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 30 ฉบับที่ 2

เมษายน - สิงหาคม
2562

- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับปริญญาตรี
- ✧ วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา



กฎหมายอาญา 1 : ภาคบทบัญญัติทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธ วงศ์ทิพย์

คำถาม

สมนึกและสมรศรีเป็นสามีภริยาอาศัยในบ้านพักย่านนนทบุรีด้วยกันเพียงสองคนเนื่องจาก
ละแวกบ้านมีโจรผู้ร้ายชุกชุมและเคยถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในบ้าน สมนึกจึงนอนอยู่ห้องนอนชั้นล่าง
ของบ้านเพื่อเฝ้าระวังคนร้าย ส่วนสมรศรีนอนอยู่ชั้นบน หลังจากที่แตกต่างกันกลับไปแล้ว ตกดึกสุนัข
ที่เลี้ยงไว้ในบ้านเห่าจนทำให้สมรศรีตื่น ด้วยเกรงว่าอาจจะมีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านอีก สมรศรี
จึงลงมาจากห้องนอนชั้นสองไปแอบอยู่ที่ฝาห้องข้างห้องนอนของสมนึก พอถึงกับที่สมนึกตื่นขึ้นมาที่หลัง
เห็นคนแอบอยู่ที่ฝาห้องตะคุ่ม ๆ ในความมืด ก็คิดว่าเป็นคนร้ายอย่างแน่นอน สมนึกจึงหยิบมีดฟันเพียง
หนึ่งที ทำให้สมรศรีถึงแก่ความตาย

สมนึกจะต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 68 ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นอันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ กฎหมายและเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าได้กระทำพอสมควร
แก่เหตุ การกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้น ไม่มีความผิด

มาตรา 62 ข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริงจะทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด หรือทำให้ผู้กระทำ
ไม่ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริงแต่ผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริง
ผู้กระทำย่อมไม่มีความผิด หรือได้รับยกเว้นโทษ หรือได้รับโทษน้อยลงแล้วแต่กรณี

ถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสามแห่ง มาตรา 59 หรือความสำคัญผิดว่ามีอยู่จริง
ตามความในวรรคแรกได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระทำความผิด ให้ผู้กระทำรับผิดฐานกระทำ
โดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าการกระทำ นั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษแม้กระทำ
โดยประมาท

วินิจฉัย

การป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเป็นเหตุยกเว้นความผิดนี้จะต้องอาศัยหลักเกณฑ์
ทั้งมาตรา 68 ประกอบมาตรา 62 กล่าวคือ ความจริงแล้วไม่มีอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้าย

อันละเมิดต่อกฎหมายแต่ผู้กระทำเข้าใจว่ามีภัยอันตรายดังกล่าวก่อเกิดขึ้นจึงได้กระทำการป้องกันไป **เมื่อผู้กระทำได้กระทำการตอบโต้ไปแล้วจะอ้างป้องกันอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องอ้างป้องกันโดยสำคัญผิด** ทั้งนี้ การป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงยังจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น ภาวะวิสัยของผู้อ้างสิทธิป้องกัน พฤติการณ์ที่น่าจะเป็นภัยอันตราย การใช้สิทธิป้องกันต้องกระทำโดยพอสมควรแก่เหตุ และที่สำคัญต้องไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระทำ

การที่นายสมนึกเข้าใจว่านางสมศรีภรรยาที่แอบผ่าห้องนอนของตนเป็นคนร้าย เพราะด้วยความมืดและประกอบกับการที่เคยมีคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ภายในบ้าน จึงใช้มีดฟันไป 1 ครั้ง ทำให้ภรรยาถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง **นายสมนึกมีสิทธิป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 ได้** โดยไม่ต้องพุดจาไล่ถามหรือรอให้ผู้นั้นแสดงกริยาว่าจะเข้ามาประทุษร้ายก่อน เพราะนายสมนึกเองย่อมไม่อาจทราบได้ว่าคนที่เข้าใจว่าเป็นคนร้ายจะมีอาวุธร้ายแรงหรือไม่ และ**การใช้มีดฟันไปนางสมศรีเพียงหนึ่งครั้งถือได้ว่าเป็นการกระทำไปพอสมควรแก่เหตุและยังไม่พอที่จะถือว่าการกระทำของนายสมนึกเกิดขึ้นด้วยความสำคัญผิดโดยประมาทตามมาตรา 62** วรรคสอง การกระทำของนายสมนึกจึงเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้นายสมนึกไม่มีความผิดในการฆ่านางสมศรีจนเสียชีวิต

สรุป

นายสมนึกไม่ต้องรับผิดเพราะเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามที่ได้อ้างไว้แล้วข้างต้น

* นัยฎีกาที่ 51/2512 หน้า (5-34) ออกตามหน่วยเน้นในการสอนครั้งที่ 2 เน้นเรื่องป้องกันโดยชอบ

** หากนักศึกษาตอบวินิจฉัยมาเพียงการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 68 หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา 62 เพียงประเด็นเดียว ให้คะแนนตามสัดส่วน ดังนี้ ป้องกัน ให้ 4 คะแนน สำคัญผิดมาตรา 62 ให้ 2 คะแนน ตอบสรุปประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้ 2 คะแนน

วิเคราะห์

จากการสอบชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 ที่ผ่านมาพบว่า ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่ทำข้อสอบข้อที่ 2 ไม่ได้ เนื่องจากไม่ทราบถึงหลักการป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งผู้กระทำสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างได้เพื่อเป็นเหตุยกเว้นความผิด จึงถือโอกาสนี้เลือกข้อสอบข้อนี้มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักกฎหมายอาญาและวิธีการเขียนข้อสอบอัตนัยอย่างไรให้ได้คะแนนดี

ข้อสอบข้อนี้ดัดแปลงจากข้อเท็จจริงในคำพิพากษาฎีกาที่ 51/2512 ซึ่งเคยวินิจฉัยกรณีการป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดว่า สามีนอนอยู่ชั้นบนของเรือน ภริยานอนอยู่ชั้นล่างต่างคนก็หลับไปแล้ว ต่อมาสุนัขเห่า ภริยาจึงตื่นไปแอบฝาท้องคุณร้ายที่ห้องนอนของสามี สามีนอนตื่นภายหลังมองเห็นคนอยู่ที่ฝาห้องตะคุ่มๆ เข้าใจว่าเป็นคนร้าย เพราะมีดจึงหยิบมีดฟันไป 1 ที ภริยาถึงแก่ความตายดังนี้ถือว่าเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง สามีมีสิทธิป้องกันได้โดยไม่ต้องพุดจาได้ถามหรือรอให้ผู้นั้นแสดงกิริยาว่าจะเข้ามาประทุษร้ายก่อนและสามีไม่รู้ว่าคนที่เข้าใจว่าเป็นคนร้ายจะมีอาวุธร้ายแรงหรือไม่สามีฟันไปที่เดียว ถือได้ว่ากระทำไปพอสมควรแก่เหตุและยังไม่พอถือว่าการกระทำของสามีเกิดขึ้นด้วยความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยประมาณตาม ปอ.มาตรา 62 วรรคสอง นอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาฎีกาที่ได้อ้างอิงไปในแนวทางเดียวกันกับคำพิพากษาฎีกาที่ 51/2512 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายค้นและหมายจับไปจับกุมจำเลยที่บ้านในเวลาวิกาล (ประมาณ 24 นาฬิกา) ได้ปีนบ้านและรื้อฝาบ้านจำเลยเข้าไป จำเลยสำคัญผิดคิดว่าโจรเข้าปล้นบ้านจึงใช้ปืนยิงตำรวจบาดเจ็บ พุทธิการณ์ของจำเลยจึงมีลักษณะเป็นการป้องกันสิทธิของตนและของผู้อื่นและป้องกันทรัพย์สินของจำเลยให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดตาม ปอ. มาตรา 68 (ฎ. 155/2512) การที่ผู้ตายเข้าไปในบ้านจำเลยในยามวิกาลโดยปราศจากเหตุสมควร ย่อมทำให้จำเลยสำคัญผิดว่าผู้ตายเป็นคนร้าย และจำเลยไม่อาจรู้ได้ว่าผู้ตายจะมีอาวุธหรือไม่ เพราะในห้องที่เกิดเหตุมืดและเป็นเวลากะทันหัน ถ้าเป็นคนร้ายซึ่งจะมาทำร้ายจำเลยจริงแล้ว การที่จะให้จำเลยรออยู่จนกว่าคนร้ายจะแสดงกิริยาทำร้ายแล้ว จำเลยอาจได้รับอันตรายก่อนที่จะทำการป้องกันได้ทันที และจำเลยยิงผู้ตายไปเพียง 1 นัด เมื่อผู้ตายล้มลงจำเลยก็มีได้ยิงซ้ำ การกระทำของจำเลยจึงพอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิดตาม ปอ.มาตรา 68 ประกอบมาตรา 62 วรรคแรก (ฎ. 3869/2546) เป็นต้น

จากกรณีผู้เข้าสอบบางคนวินิจฉัยว่า การกระทำของนายสมนึกเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตาม มาตรา 68 จึงได้รับการยกเว้นความผิดเพียงประการเดียวนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากนายสมนึกเข้าใจจริง ๆ ว่า นางสมศรีคือคนร้ายที่จะเข้ามาลักทรัพย์ในบ้านจึงได้กระทำการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ปอ. มาตรา 68 นายสมนึกจะอ้างสิทธิป้องกันเพื่อยกเว้นความผิดที่ทำให้นางสมศรีถึงแก่ความตายไม่ได้เลยเพราะความจริงแล้วภยันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย (คนร้าย) ไม่มี ดังนั้น การที่นายสมนึกกระทำไปโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดดังกล่าวต้องอ้าง ปอ. มาตรา 62 จึงจะเป็นการวินิจฉัยที่ถูกต้อง บางคนวินิจฉัยว่านายสมนึกกระทำการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุซึ่งศาลอาจลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ตาม ปอ. มาตรา 69 ในประเด็นนี้ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้กระทำเสียก่อนว่าได้กระทำการตอบโต้ภยันตรายนั้นพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุแม้จะเกิดจากความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

ผู้กระทำก็จะได้รับการยกเว้นความผิดแต่อย่างใด เช่น การที่จำเลยเข้าใจว่าผู้ตายเป็นคนร้ายจะเข้ามาทำร้าย และการที่จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงไป 1 ที แล้วผู้ตายวิ่งหนีไปเสียหลักล้มที่พื้นดินหน้าบันไดเรือนจำเลย จำเลยยังวิ่งไปแทงซ้ำอีกจนผู้ตายถึงแก่ความตายอยู่ตรงนั้น ถือว่าจำเลยกระทำไปเกินสมควรแก่เหตุ (ฎ. 678/2514) แต่จากข้อเท็จจริงนายสมนึกใช้มีดฟันนางสมศรีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุ ฉะนั้นผู้เข้าสอบที่วินิจฉัยมาว่าเป็นการป้องกันเกินกว่าเหตุตาม ปอ.มาตรา 69 จึงตอบไม่ตรงประเด็น

ปัญหาของผู้เข้าสอบที่ไม่ทำข้อสอบข้อนี้หรือวินิจฉัยมาแล้วผิดพลาดก็คือ การไม่ทราบถึงหลักกฎหมาย “การป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง” ตาม ปอ.มาตรา 62 หลักกฎหมายเรื่อง “การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย” ตาม ปอ. มาตรา 68 และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว บางคนก็วินิจฉัยมาตามความเข้าใจของตนเอง เช่น วินิจฉัยว่าการที่นายสมนึกสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่านางสมศรีกรรยาเป็นคนร้ายจึงใช้มีดฟันไป 1 ที เป็นการกระทำโดยประมาทตาม ปอ.มาตรา 59 วรรคสี่ เพราะนายสมนึกไม่มีเจตนาฆ่านางสมศรีแต่ขาดความระมัดระวัง (อย่างไรก็ตามถ้าความสำคัญผิดนั้นพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระทำก็ต้องรับผิดโดยประมาทตาม ปอ.มาตรา 62 วรรคสอง) บางคนวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาย่อมเล็งเห็นผลตาม ปอ.มาตรา 59 วรรคสองเพราะนายสมนึกกับนางสมศรีอยู่ด้วยกันเพียงสองคนในบ้าน นายสมนึกย่อมต้องทราบว่าคนที่ตนกำลังจะใช้มีดฟันคือนางสมศรี หรือไม่ก็วินิจฉัยว่านายสมนึกฆ่านางสมศรีโดยไม่มีเจตนาตาม ปอ. มาตรา 290 เป็นต้น จากการวินิจฉัยของผู้เข้าสอบทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับการป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิด ดังนั้นคณะกรรมการตรวจข้อสอบจึงไม่สามารถให้คะแนนได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาและผู้สนใจที่จะศึกษากฎหมายคงจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นของการป้องกันโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเหตุยกเว้นความผิดไม่มากนักน้อย



กฎหมายอาญา 2 : ภาควิชาความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายผืนดีและนายผืนเด่นร่วมกันซื้อช้างมาเชือกหนึ่ง โดยตกลงกันว่าจะผลัดกันเลี้ยงหาประโยชน์คนละหนึ่งเดือนสลับกัน ต่อมานายผืนดีเลี้ยงช้างแล้ว เมื่อถึงกำหนดส่งให้นายผืนเด่น นายผืนดีไม่ยอมมอบช้างให้นายผืนเด่น แต่กลับนำช้างไปขายและเอาเงินไปใช้เป็นประโยชน์ของตนแต่ผู้เดียว ดังนี้ นายผืนดีต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 บัญญัติว่า “ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ของอื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เปียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายผืนดีและนายผืนเด่นร่วมกันซื้อช้างมาเชือกหนึ่ง ถือว่าช้างตัวนั้นนายผืนดีและนายผืนเด่นเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยตกลงกันว่าจะผลัดกันเลี้ยงหาประโยชน์คนละหนึ่งเดือนสลับกัน ต่อมานายผืนดีเลี้ยงช้าง ถือว่านายผืนดีได้ครอบครองช้าง ซึ่งเป็นการครอบครองทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เมื่อถึงกำหนดส่งให้นายผืนเด่น นายผืนดีไม่ยอมมอบช้างให้นายผืนเด่น แต่กลับนำช้างไปขายและเอาเงินไปใช้เป็นประโยชน์แต่ผู้เดียว ถือว่านายผืนดีซึ่งได้ครอบครองทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเปียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต

ดังนั้น นายผืนดีจึงต้องรับผิดทางอาญาฐานยักยอก ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

* ตัวอย่างในเอกสารการสอนเล่ม 2 หน้า 13-54

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ อาจารย์คิดว่าเป็นข้อสอบข้อที่ง่ายที่สุดในสามข้อ แต่ก็ยังมีนักศึกษาหลงประเด็นไปตอบเป็นความผิดฐานลักทรัพย์บ้าง ฉ้อโกงบ้าง บางคนก็บอกว่าไม่ผิดอะไรเลยบ้าง

1. บางคนไปตอบว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ ในความผิดฐานลักทรัพย์นั้นผู้กระทำได้ครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แต่ได้ไปแย่งการครอบครองมาจาก

2. บางคนไปตอบว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกง องค์ประกอบสำคัญในความผิดฐานฉ้อโกงคือ ต้องมีการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงนั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม กรณีตามปัญหายังไม่เห็น มีตอนไหนที่นายผืนดีได้หลอกลวงนายผืนเด่นเลย เพียงแต่เขาเกิดเจตนาทุจริตอยากได้ข้างเป็นของตนเอง จึงไม่ส่งมอบข้างให้นายผืนเด่นและเอาไปขายเอาเงินไปใช้แต่ผู้เดียว จึงไม่เข้าความผิดฐานฉ้อโกง

3. บางคนไปตอบว่าไม่ผิดอะไรเลย โดยให้เหตุผลว่าเพราะว่าช่างนั้นก็ เป็นของนายฝนดี เหมือนกัน แล้วนายฝนเด่นที่เป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยล่ะคะเขาก็เสียหาย นายฝนดีจะไม่ผิดได้อย่างไรคะ

อย่างไรก็ดี คิดว่าคราวนี้นักศึกษาคงสับสนกันมาก แต่ถ้าใครยังไม่ผ่านก็พยายามต่อไปนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหน ปริญาอยู่ที่นั่นคะ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัต ดลเจิม

คำถาม

เด็กชายจันทร อายุ 13 ปี เป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ต้องการซื้อเครื่องเล่นเกม 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท นางพุมารดาของเด็กชายจันทรเห็นว่าเครื่องเล่นเกมดังกล่าวราคาไม่แพงจึงอนุญาตให้เด็กชายจันทรซื้อเครื่องเล่นเกมดังกล่าวได้ หลังจากได้รับอนุญาตแล้วเด็กชายจันทรได้ไปซื้อเครื่องเล่นเกม ซึ่งในขณะที่กำลังซื้อเครื่องเล่นเกมเด็กชายจันทรมีอาการจิตวิกล และนายสุรผู้ขายก็ทราบว่าเป็นเด็กชายจันทรเป็นวิกลจริต แต่ยังขายเครื่องเล่นเกมให้

จากกรณีดังกล่าว นิติกรรมซื้อเครื่องเล่นเกมของเด็กชายจันทรมีผลอย่างไร อธิบาย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ปพ.มาตรา 21 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ทำลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นนั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”

ปพ.มาตรา 30 บัญญัติว่า “การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลง การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจิตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต”

วินิจฉัย

จากข้อเท็จจริง การที่เด็กชายจันทร อายุ 13 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้เยาว์ได้รับอนุญาตจากนางพุมารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมให้ซื้อเครื่องเล่นเกม 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท ถือได้ว่าเด็กชายจันทรทำนิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมโดยได้รับความยินยอมจากนางพุมารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ดังนั้น นิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมจึงไม่ตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ. มาตรา 21

อย่างไรก็ตาม นอกจากเด็กชายจันทรจะเป็นผู้เยาว์แล้ว เด็กชายจันทรยังเป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วย ซึ่งในขณะที่เด็กชายจันทรกำลังซื้อเครื่องเล่นเกม

เด็กชายจันทร์มีอาการจิตวิกล และนายศุภร์ผู้ขายซึ่งเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าเด็กชายจันทร์เป็นคนวิกลจริต ดังนั้น นิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมของเด็กชายจันทร์จึงตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ มาตรา 30 แม้เด็กชายจันทร์จะได้รับความยินยอมจากนางพุดก็ตาม

สรุป

นิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมของเด็กชายจันทร์ตกเป็นโมฆียะ

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มัวแต่อุปสรรคเพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องความสามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์และคนวิกลจริตโดยแยกเป็น

กรณีที่ 1

ในกรณีของผู้เยาว์ ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมจะตกเป็นโมฆียะ ดังนั้น จากข้อเท็จจริง การที่เด็กชายจันทร์ อายุ 13 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้เยาว์ได้รับอนุญาตจากนางพุด มารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมให้ซื้อเครื่องเล่นเกม 1 เครื่อง ราคา 3,000 บาท ถือได้ว่าเด็กชายจันทร์ทำนิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกม โดยได้รับความยินยอมจากนางพุดซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ดังนั้น นิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมจึงไม่ตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 21

กรณีที่ 2

ในกรณีของคนวิกลจริต (ที่ศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ) กฎหมายกำหนดให้การใด ๆ อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำการ การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจิตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต เช่นนี้ นอกจากเด็กชายจันทร์จะเป็นผู้เยาว์แล้ว เด็กชายจันทร์ยังเป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วย ซึ่งในขณะที่เด็กชายจันทร์กำลังซื้อเครื่องเล่นเกม เด็กชายจันทร์มีอาการวิกลจริต และนายศุภร์ผู้ขายซึ่งเป็นคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าเด็กชายจันทร์เป็นคนวิกลจริต ดังนั้น นิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมของเด็กชายจันทร์จึงตกเป็นโมฆียะ ตาม ป.พ.พ มาตรา 30 แม้เด็กชายจันทร์จะได้รับความยินยอมจากนางพุดก็ตาม

ดังนี้ นิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมของเด็กชายจันทร์จึงตกเป็นโมฆียะ

ในข้อนี้ส่วนใหญ่นักศึกษาจะตอบผิดเนื่องจากนักศึกษาจะพิจารณาเพียงประเด็น “ความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของผู้เยาว์” ซึ่งเมื่อพิจารณาเพียงเท่านี้ นักศึกษาจึงตอบเพียงว่านิติกรรมการซื้อเครื่องเล่นเกมจึงไม่ตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 21 โดยไม่ได้พิจารณาว่าเด็กชายจันทร์



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤติญา เกิดลาภผล

คำถาม

นายสมชายว่าจ้างให้นายสมศักดิ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างบ้านของตนโดยมอบแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้นายสมศักดิ์สร้าง นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าว ทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันรั่วเป็นทางยาว 5 เมตร กรณีดังกล่าว นายสมชายผู้ว่าจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายของนางสมศรีหรือไม่ ประการใด

จงอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 428 บัญญัติว่า “ผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายอันผู้รับจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำหรือในคำสั่งที่ตนให้ไว้หรือในการเลือกหาผู้รับจ้าง”

วินิจฉัย

ตามข้อเท็จจริงนายสมชายว่าจ้างนายสมศักดิ์ผู้รับเหมาก่อสร้าง สร้างบ้านของตน โดยมอบแผนผังแบบแปลนการก่อสร้างให้นายสมศักดิ์สร้าง นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าว ทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันรั่วเป็นทางยาว 5 เมตร ถือได้ว่านายสมศักดิ์ได้ดำเนินการตามคำสั่งของนายสมชาย ดังนั้นการกระทำของนายสมศักดิ์ที่ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านดังกล่าว จนทำให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันรั่วเป็นทางยาว 5 เมตร เป็นการกระทำโดยจงใจ ขณะเดียวกันเป็นการกระทำต่อนางสมศรีโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ

นางสมศรี ดังนั้น การกระทำของนายสมศักดิ์โดยการว่าจ้างของนายสมชายจึงเป็นละเมิดตามหลักเกณฑ์ที่วางหลักไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

แต่จากข้อเท็จจริงนี้นายสมศักดิ์เป็นผู้รับจ้างทำของและนายสมชายเป็นผู้ว่าจ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 การที่นายสมศักดิ์ได้ตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนที่นายสมชายมอบให้ เท่ากับนายสมศักดิ์รับจ้างดำเนินการตามงานที่นายสมชายผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำ ซึ่งนายสมศักดิ์ผู้ว่าจ้างย่อมตระหนักได้ว่าตอกเสาเข็มในการสร้างบ้านตามแบบแปลนดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ผนังบ้านของนางสมศรีที่อยู่ติดกันร้าวได้ จึงถือว่านายสมชายต้องรับผิดชอบในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ นายสมชายจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อในความเสียหายต่อนางสมศรีผู้เสียหาย

สรุป

นายสมชายต้องรับผิดชอบต่อนางสมศรี ตามเหตุผลดังกล่าวไว้ข้างต้น

วิเคราะห์ข้อสอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 มีหลักทั่วไปว่าความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของไม่เป็นความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น ทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิควบคุมวิธีการทำงานของผู้รับจ้าง จึงถือว่าเป็นงานของผู้รับจ้างเอง ผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิที่จะออกคำสั่งบังคับบัญชาผู้รับจ้างเหมือนกับนายจ้างกับลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงาน จึงเห็นได้ว่าโดยหลักแล้วผู้ว่าจ้างทำของไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากแก่บุคคลภายนอกในระหว่างทำการงานที่ว่าจ้างอันเป็นไปตามหลักทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้รับจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 มี 3 กรณีคือ

1. ความผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำ

ความผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำเป็นเรื่องสั่งให้ทำตามสัญญาจ้างที่มีต่อกัน

2. ความผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้

ความผิดในคำสั่งที่ตนให้ไว้กล่าวคือสั่งให้ผู้รับจ้างทำโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นผลให้ผู้อื่นเสียหาย

3. ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้าง

ความผิดในการเลือกหาผู้รับจ้างคือการจ้างนั่นเอง เช่นจ้างคนที่ตนรู้ว่าไม่ใช่ผู้มีความสามารถอันควรแก่สภาพของงานที่จะให้ทำจึงเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นโดยละเมิด

ซึ่งจากข้อเท็จจริงตามโจทย์ ผู้ว่าจ้างมีความผิดในส่วนการงานที่สั่งให้ทำจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้เสียหายด้วย

ข้อบกพร่องหลัก ๆ ของนักศึกษาที่พบในการตรวจสอบคือ นักศึกษาส่วนมากวินิจฉัยผิดว่าข้อนี้เป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 จึงทำให้ตอบผิดไปทั้งข้อ นักศึกษาต้องเข้าใจลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานและลักษณะของสัญญาจ้างทำของเสียก่อนว่า ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 ได้วางหลักเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาจ้างแรงงานไว้คือ เป็นสัญญาที่มีบุคคลอยู่สองฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “นายจ้าง” และอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ลูกจ้าง” ซึ่งทางฝ่ายลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่ นายจ้าง เพื่อจะได้รับสินจ้าง เป็นค่าตอบแทนจากการทำงานนั้น ส่วนทางฝ่ายนายจ้างนั้นประสงค์จะได้แรงงานของลูกจ้าง และนายจ้างก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาการทำงาน of ลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงานนี้เป็นสัญญาต่างตอบแทน กล่าวคือ เป็นสัญญาที่มีการตอบแทนซึ่งกันและกัน การตอบแทนซึ่งกันและกันของสัญญานี้ก็คือ ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทำงานให้แก่ นายจ้าง ส่วนนายจ้างนั้นก็ มีหน้าที่ต้องตอบแทนให้แก่ฝ่ายลูกจ้างก็คือการจ่ายค่าสินจ้างตอบแทนในการทำงานของลูกจ้าง

ลักษณะของสัญญาจ้างทำของ ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 ได้วางหลักเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาจ้างทำของไว้คือ เป็นสัญญาที่มีบุคคลอยู่สองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ตกลงจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทํานั้น สัญญาจ้างทำของนั้นเป็นสัญญาต่างตอบแทนเช่นเดียวกันกับสัญญาแรงงาน กล่าวคือ สัญญาจ้างทำของนั้นเป็นสัญญาที่ต้องมีการตอบแทนซึ่งกันและกัน การตอบแทนซึ่งกันและกันของสัญญาลักษณะนี้คือ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องทำงานจนสำเร็จเพื่อแลกกับสินจ้าง ส่วนผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จ่ายสินจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานของผู้รับจ้าง

ดังนั้นตามลักษณะของสัญญาจ้างทำของ ในด้านของการทำงานนั้นผู้รับจ้างต้องทำการงานโดยมุ่งประสงค์ถึงผลสำเร็จของงานที่กระทำ ในด้านอำนาจบังคับบัญชาผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิควบคุมวิธีการทำงานของผู้รับจ้าง ทำให้ในส่วน of ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 จึงถือว่าการงานที่ทำเป็นงานของผู้รับจ้างเอง ดังนั้นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทำของจึงไม่เป็นความรับผิดชอบในการกระทำของบุคคลอื่น

ข้อบกพร่องอีกข้อหนึ่งที่พบคือ นักศึกษาหลายคนมิได้ยกการกระทำละเมิดของผู้รับจ้าง ทั้งที่กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างได้กระทำละเมิดเข้าองค์ประกอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หากผู้รับจ้างมิได้ทำละเมิดก็ไม่มีประเด็นให้ต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ว่าจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบตามข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 หรือไม่ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ยกมาตรา 420 มาวินิจฉัยเลย ทำให้นักศึกษาเสียคะแนนในส่วนนี้ไป



กฎหมายแพ่ง 3 ครอบครัว มรดก

รองศาสตราจารย์วรรุณี เทพทอง

คำถาม

นายจักรกับนางสาวริสาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกันชื่อเด็กชายหนึ่ง ต่อมานายจักรกับนางสาวริสาทะเลาะกันอย่างรุนแรงจึงตกลงแยกทางกัน นางสาวริสาได้ย้ายออกจากบ้านที่ร่วมอยู่อาศัยกับนายจักร ในขณะนั้นเด็กชายหนึ่งอายุได้เพียงสามขวบ นายจักรเลี้ยงดูเด็กชายหนึ่งตามลำพัง โดยญาติ พี่น้อง และเพื่อนของนายจักรต่างทราบดีว่าเด็กชายหนึ่งเป็นบุตรของนายจักร เมื่อเด็กชายหนึ่งอายุเจ็ดปี นางสาวริสาก่อความสำนึกผิดที่ทอดทิ้งบุตรไปจึงมาหาเด็กชายหนึ่งที่โรงเรียน และนำกลับไปอยู่ด้วยกันตน เมื่อนายจักรทราบ นายจักรจึงไปขอตัวเด็กชายหนึ่งคืน นางสาวริสาไม่ยินยอมและอ้างว่าตนเป็นมารดาที่ต้องตามกฎหมาย นายจักรจึงไม่มีสิทธิเอาตัวเด็กชายหนึ่งไป

ให้วินิจฉัยว่า ระหว่างนายจักรกับนางสาวริสา ใครเป็นผู้มีสิทธิในการดูแลเด็กชายหนึ่ง เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ยกหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1546 บัญญัติว่า “เด็กที่เกิดจากหญิงซึ่งมิได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น”

มาตรา 1566 บัญญัติว่า “บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา”

มาตรา 1567 บัญญัติว่า “ผู้ใช้อำนาจการปกครองมีสิทธิ

(1) กำหนดที่อยู่ของบุตร...”

วินิจฉัยตามปัญหา

เด็กที่เกิดจากหญิงซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับชายบิดาของเด็ก กฎหมายถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงซึ่งเป็นมารดาเท่านั้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1546 มารดาแต่ผู้เดียวจึงเป็นผู้ใช้อำนาจ

ปกครองบุตร มารดาจึงเป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา 1567 (1) ประกอบมาตรา 1566 ดังนั้น นางสาวริสาจึงเป็นผู้มีสิทธิในการดูแลเด็กชายหนึ่ง สำหรับการที่นายจักรอุปการะเลี้ยงดู และเปิดเผยต่อบุคคลอื่นว่า นายหนึ่งเป็นบุตรของตนนั้น ซึ่งถือเป็นการรับรองบุตรโดยพฤตินัย ไม่มีผลทำให้นายจักรเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายหนึ่งแต่อย่างใด ดังนั้นแล้ว นางสาวริสาจึงเป็นผู้มีสิทธิดูแลเด็กชายหนึ่งในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว

สรุป

นางสาวริสาเป็นผู้มีสิทธิในการดูแลเด็กชายหนึ่ง

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่อง**บิดามารดากับบุตร** โดยมีประเด็นให้นักศึกษาวินิจฉัยเรื่องผู้มีสิทธิในการดูแลบุตร ตามคำถามนั้นบุตรเกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรนั้นจึงเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่ผู้เดียว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1546 แม้จะมีพฤติการณ์ของบิดารับรองบุตรด้วยก็ตาม บุตรนั้นเป็นผู้เยาว์ซึ่งไม่บรรลุนิติภาวะจึงต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1566 เมื่อบุตรนั้นมีใบบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาเสียแล้ว บิดาจึงไม่อาจเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร อำนาจปกครองบุตรจึงอยู่กับมารดาแต่เพียงผู้เดียว เช่นนี้แล้ว มารดาจึงมีอำนาจกำหนดที่อยู่ของบุตรได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1567 (1) ดังนั้น คำตอบของข้อนี้คือ นางสาวริสาจึงเป็นผู้มีสิทธิดูแลเด็กชายหนึ่งในฐานะผู้ใช้อำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับข้อสอบข้อนี้ จากการตรวจข้อสอบพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ตอบถูกต้องคำตอบ แต่ยกหลักกฎหมายมาไม่ครบทั้ง 3 มาตรา ทำให้คะแนนที่ได้น้อยลงไป และยังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่ไม่ได้ยกหลักกฎหมายเลย แม้จะตอบถูกต้องคำตอบก็ย่อมได้คะแนนไม่เกิน 4 คะแนน (จาก 20 คะแนน) นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่หลงประเด็นไปวินิจฉัยการเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรโดยยกหลักกฎหมายมาตราอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่ทำข้อสอบข้อนี้ได้

คำถาม

นายเมฆาจดทะเบียนสมรสกับคุณหญิงแฉ่มใหญ่ มีบุตรด้วยกันคือนายชัชชนะ หลังจากนั้นนายเมฆามีบุตรกับนางแก้วตาน้องสาวคุณหญิงแฉ่มใหญ่ คือนายชงชัย โดยนายเมฆาแสดงออกแก่คนทั่วไปว่าเป็นบุตรคนที่สองของตน นายเมฆาพานางอ้มและนางเอิบไปหานายอำเภอที่ว่าการอำเภอเพื่อทำ

พินัยกรรม หลังจากที่นายเมฆาแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่นายอำเภอดอหนานางอิมและนางเอิบแล้ว นายอำเภอลงจดข้อความที่แจ้งและอ่านข้อความนั้นให้นายเมฆา นางอิม และนางเอิบฟังแล้ว นายเมฆาลงลายมือชื่อ นางอิม ลงลายมือชื่อ และนางเอิบลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญ แล้วนายอำเภอลงลายมือชื่อ ลง วัน เดือน ปี และจดลงไว้ด้วยตนเองว่าพินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องครบทุกขั้นตอนแล้วประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ ข้อความในพินัยกรรมระบุยกเงินสดจำนวน 2,000,000 บาท ให้นางแก้วตา ยกที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ให้นายชงชัย ต่อมานายเมฆาถึงแก่ความตายมีมรดกทั้งหมดได้แก่เงินสดจำนวน 5,000,000 บาท และที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต

ให้วินิจฉัยว่า มรดกของนายเมฆาตกได้แก่ใคร อย่างไร เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ยกหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1620 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรม หรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย”

มาตรา 1627 บัญญัติว่า “บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้ว และบุตรบุญธรรม นั้นให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้”

มาตรา 1629 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ

(1) ผู้สืบสันดาน...

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635”

มาตรา 1630 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ตราบใดที่มีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย”

มาตรา 1633 บัญญัติว่า “ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกัน ในลำดับหนึ่ง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 นั้น ชอบที่จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียวทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทั้งหมด”

มาตรา 1635 บัญญัติว่า “ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ในการรับมรดกของผู้ตายนั้น ให้เป็นไปดังต่อไปนี้”

(1) ถ้ามีทนายตามมาตรา 1629 (1) ซึ่งยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่แล้วแต่กรณี คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร...”

มาตรา 1656 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้ก็ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือ ลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำขึ้น และผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อ ไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน ซึ่งพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อ รับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้ในขณะนั้น”

มาตรา 1658 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “พินัยกรรมนั้น จะทำเป็นเอกสารฝ่ายเมืองก็ได้ กล่าวคือ (1) ผู้ทำพินัยกรรมต้องไปแจ้งข้อความ ที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่กรรมการอำเภอ ต่อหน้าพยาน อีกอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน

(2) กรรมการอำเภอต้องจดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบนั้นลงไว้ และอ่านข้อความนั้นให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง

(3) เมื่อผู้ทำพินัยกรรมและพยานทราบแน่ชัดว่า ข้อความที่กรรมการอำเภอจดนั้นเป็นการถูกต้องตรงกันกับที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งไว้แล้ว ให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(4) ข้อความที่กรรมการอำเภอจดไว้ นั้น ให้กรรมการอำเภอลงลายมือชื่อและลง วัน เดือน ปี ทั้งจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องตามบทบัญญัติอนุมาตรา 1 ถึง 3 ข้างต้น แล้วประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญ”

มาตรา 1666 บัญญัติว่า “บทบัญญัติมาตรา 9 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายนี้ มิให้ใช้บังคับแก่พยานผู้ที่จะต้องลงลายมือชื่อตามมาตรา 1656, 1658, 1660”

มาตรา 1705 บัญญัติว่า “พินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรมนั้น ถ้าได้ทำขึ้นขัดต่อบทบัญญัติแห่งมาตรา 1652, 1653, 1656, 1657, 1658, 1660, 1661 หรือ 1663 ย่อมเป็นโมฆะ”

วินิจฉัย

ตามปัญหานายเมฆาพานางอิมและนางเอิบไปหานายอำเภอว่าการอำเภอเพื่อทำพินัยกรรม หลังจากที่นายเมฆาแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนแก่นายอำเภอต่อหน้านางอิมและนางเอิบแล้ว นายอำเภอจดข้อความที่แจ้งและอ่านข้อความนั้นให้นายเมฆาพานางอิมและนางเอิบฟัง เมื่อเป็นการถูกต้องตรงกันกับที่นายเมฆาแจ้งไว้แล้ว นายเมฆา ลงลายมือชื่อ นางอิมลงลายมือชื่อ และนางเอิบลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญ แล้วนายอำเภอลงลายมือชื่อ ลง วัน เดือน ปี และจดลงไว้ด้วยตนเองเป็นสำคัญว่า พินัยกรรมนั้นได้ทำขึ้นถูกต้องทุกขั้นตอนแล้วประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญนั้น การลงลายพิมพ์นิ้วมือเป็นพยานของนางเอิบนั้นใช้ไม่ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1666 พยานในพินัยกรรม

จึงเหลือเพียงคนเดียวคือนางอิม ชัดต่อพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองตามมาตรา 1658 และตกเป็น โมฆะตามมาตรา 1705 แต่พินัยกรรมฉบับนี้ได้ทำต่อหน้านายอำเภอ จึงถือได้ว่านายอำเภอเป็นพยาน ในพินัยกรรมด้วยอีกผู้หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนบอกว่าลงชื่อเป็นพยานอีกฐานะหนึ่ง เมื่อรวม แล้วจึงเป็นพินัยกรรมที่ทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน อนุโลมเข้าแบบพินัยกรรมธรรมดา ตามมาตรา 1665 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2521) ดังนั้น เมื่อนายเมฆาถึงแก่ความตาย เงินสด จำนวน 2,000,000 บาท ตกได้แก่นางแก้วตา และที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ตกได้แก่นายชงชัย ในฐานะผู้รับพินัยกรรม

พินัยกรรมที่นายเมฆาทำไว้นั้นจำหน่ายทรัพย์ได้แต่เพียงบางส่วนแห่งทรัพย์มรดก ยังมีทรัพย์ มรดกที่มีได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมอีก คือเงินสดจำนวน 3,000,000 บาท ต้องปันให้แก่ทายาทโดยธรรม ตามกฎหมายของนายเมฆา ซึ่งได้แก่ ผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดก คือนายชัยชนะ บุตรชอบด้วยกฎหมาย ของนายเมฆา ตามมาตรา 1629 (1) และนายชงชัย บุตรนอกกฎหมายที่นายเมฆารับรอง ตามมาตรา 1627 ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1629 (1) ทั้งสองคนมีสิทธิ ได้รับมรดกคนละส่วนเท่า ๆ กัน ตามมาตรา 1633 ประกอบมาตรา 1630 คู่สมรส คือคุณหญิงเข้มใหญ่ ตามมาตรา 1629 วรรคท้าย มีสิทธิได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตร ตามมาตรา 1635 (1) ดังนั้น มรดกนอกพินัยกรรมจำนวน 3,000,000 บาท ต้องตกได้แก่นายชัยชนะ นายชงชัย และคุณหญิง เข้มใหญ่ คนละ 1,000,000 บาท ในฐานะทายาทโดยธรรม ส่วนนางแก้วตาไม่มีสิทธิในมรดกส่วนนี้ เพราะมิใช่ทายาทโดยธรรมของนายเมฆา

สรุป

มรดกทั้งหมดของนายเมฆา คือเงินสดจำนวน 5,000,000 บาท และที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัด ภูเก็ต ตกได้แก่บุคคลดังนี้

1. เงินสดจำนวน 2,000,000 บาท ตกได้แก่นางแก้วตา ในฐานะผู้รับพินัยกรรม
2. เงินสดจำนวน 1,000,000 บาท ตกได้แก่นายชัยชนะ ในฐานะทายาทโดยธรรม
3. เงินสดจำนวน 1,000,000 บาท ตกได้แก่นายชงชัย ในฐานะทายาทโดยธรรม
4. เงินสดจำนวน 1,000,000 บาท ตกได้แก่คุณหญิงเข้มใหญ่ ในฐานะทายาทโดยธรรม
5. ที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ตกได้แก่นายชงชัย ในฐานะผู้รับพินัยกรรม

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องมรดกและพินัยกรรม โดยมีประเด็นให้นักศึกษาวินิจฉัยเรื่องการแบ่งมรดกโดยเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมไว้แต่จำนำทรัพย์มรดกไม่หมด ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องวินิจฉัยพินัยกรรมเสียก่อนว่ามีผลสมบูรณ์ ใช้บังคับได้แค่ไหนเพียงใด ตามคำถามนั้น เจ้ามรดกทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง แต่ปรากฏว่า พยานผู้รับรองพินัยกรรมคนหนึ่งพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งต้องห้ามตาม ป.พ.พ.มาตรา 1666 พินัยกรรมนั้นจึงผิดแบบเอกสารฝ่ายเมืองตามมาตรา 1658 ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1705 อย่างไรก็ตาม แม้พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะเพราะผิดแบบอย่างหนึ่งก็ตาม นักศึกษาอย่าเพิ่งด่วนวินิจฉัยว่า มรดกทั้งหมดได้ตกได้แก่ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดก เพราะพินัยกรรมที่เป็นโมฆะนั้นอาจสมบูรณ์ในแบบอื่นได้ ดังเช่นข้อสอบข้อนี้ ที่พินัยกรรมนั้นไปสมบูรณ์ตามแบบธรรมดาตามมาตรา 1656 โดยศาลฎีกา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 359/2521) วินิจฉัยไว้ว่า เมื่อพินัยกรรมฉบับนี้ได้ทำต่อหน้านายอำเภอ จึงถือได้ว่านายอำเภอเป็นพยานในพินัยกรรมด้วยอีกผู้หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนบอกว่างชื่อเป็นพยานอีกฐานะหนึ่ง ดังนั้น พินัยกรรมนั้นจึงมีพยานครบ 2 คน และผู้ทำพินัยกรรมก็ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 2 คนนั้น พร้อมกันตามมาตรา 1656 แล้ว ดังนั้น เงินสดจำนวน 2,000,000 บาท จึงตกได้แก่นางแก้วตา และที่ดินแปลงหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต ก็ตกได้แก่นายชงชัย ในฐานะผู้รับพินัยกรรม ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมนั้น

หลังจากนั้น นักศึกษาต้องพิจารณาต่อไปว่าพินัยกรรมได้จำนำทรัพย์มรดกไปทั้งหมดหรือไม่ ถ้าไม่ ดังข้อสอบข้อนี้ ที่ยังมีทรัพย์มรดกที่มีได้จำนำโดยพินัยกรรมอยู่อีก คือเงินสดจำนวน 3,000,000 บาท จึงต้องปันให้แก่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายของเจ้ามรดกต่อไปตามมาตรา 1620 วรรคสอง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้ามรดกมีทายาทโดยธรรม คือคู่สมรส และบุตร ซึ่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกรับรองแล้ว เช่นนี้แล้ว ทุกคนย่อมได้ส่วนแบ่งมรดกเท่า ๆ กัน โดยคู่สมรสได้รับมรดกและส่วนแบ่งตามมาตรา 1635 (1) คือได้เท่ากับบุตร ส่วนบุตรชอบด้วยกฎหมายได้รับมรดกตามมาตรา 1629 (1), 1630 และบุตรนอกกฎหมายที่เจ้ามรดกรับรองได้รับมรดกตามมาตรา 1627, 1629 (1), 1630 โดยบุตรทั้งสองคนได้เท่า ๆ กัน ตามมาตรา 1633 สำหรับข้อสอบข้อนี้ นักศึกษาหลายคนตอบถูกตรงคำตอบ แต่ส่วนใหญ่แล้วยกหลักกฎหมายมาไม่ครบ ซึ่งเป็นเช่นนี้ทุกภาคการศึกษา บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ตอบในข้อนี้อาจมีมาก ซึ่งเป็นธรรมชาติของเนื้อหาชุดวิชานี้ที่มาตราต่าง ๆ เหล่านั้นมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน นักศึกษาจึงต้องยกมาปรับกับข้อเท็จจริง การตอบแต่ข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวย่อมไม่อาจทราบได้ว่านักศึกษาเข้าใจกฎหมายและสามารถนำไปปรับใช้ได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาอีกหลายคนที่วินิจฉัยว่าพินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะ เพราะผิดแบบเอกสารฝ่ายเมือง โดยไม่ได้วินิจฉัยว่าแท้จริงแล้วพินัยกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ตามแบบธรรมดา เป็นเหตุให้คะแนนในส่วนวินิจฉัยของนักศึกษากลุ่มนี้หายไปเกือบครึ่งหนึ่ง

ข้อเสนอแนะและกำลังใจส่งท้าย

ชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3 นี้เป็นชุดวิชาที่มีเนื้อหาหนัก โดยรวมบทบัญญัติบรรพ 5 ครอบครัว และบรรพ 6 มรดก มาอยู่ด้วยกัน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมีทั้งหมด 6 บรรพ สำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาถึง 2 บรรพดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อสอบชุดวิชานี้ไม่ได้ยากเกินกว่ามาตรฐานระดับปริญญาตรี และเป็นธรรมชาติของเนื้อหากฎหมายลักษณะนี้ที่ประกอบด้วยหลายมาตราสำหรับใช้ในการวินิจฉัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องการแบ่งมรดกและพินัยกรรม ดังนั้น นักศึกษาจึงควรพิจารณาหลักกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ในการวินิจฉัยอย่างทั่วถึง รอบคอบ และวินิจฉัยให้เป็นไปตามลำดับของข้อเท็จจริงอย่างละเอียด เพราะการให้คะแนนในส่วนหลักกฎหมายจะถูกแบ่งย่อย ๆ ในแต่ละมาตรา และในส่วนวินิจฉัยก็จะถูกแบ่งเป็นประเด็นย่อย ๆ อีกเช่นกัน ถ้านักศึกษาวินิจฉัยถึงแล้วย่อมจะได้คะแนนในส่วนนั้น หากไม่ยกหลักกฎหมายหรือวินิจฉัยให้ครบในแต่ละประเด็น คะแนนก็จะหายไปตามส่วน และขอให้นักศึกษาอย่าได้เก็งข้อสอบในลักษณะที่เน้นเพียงมาตราเดียวในแต่ละข้อ ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่อาจที่จะทำให้นักศึกษาสอบผ่านได้อย่างแน่นอน ท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านได้ศึกษาทำความเข้าใจ ทบทวนตัวบทกฎหมาย ฝึกเขียนตอบข้อสอบเก่าเพื่อความรู้ที่ตนเองจะได้รับและมีไว้เพื่อการสอบต่อไป



กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

คำถาม

แดงชอบพระเครื่ององค์หนึ่งของขาวมากจึงขอซื้อ ขาวไม่ยอมขายจึงบอกขายในราคาแพงว่าถ้ามีเงิน 100,000 บาท มาเอาไปได้เลย 10 ปีเศษต่อมา แดงสะสมเงินได้จึงนำเงิน 100,000 บาท มาซื้อพระเครื่ององค์ดังกล่าวจากขาว แต่ขาวอ้างว่าเวลาผ่านมานั้นนานจนขาดอายุความแล้ว เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของขาวรับฟังได้เพียงใดหรือไม่

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 454 บัญญัติว่า “การที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งให้คำมั่นไว้ก่อนว่าจะซื้อหรือขายนั้น จะมีผลเป็นการซื้อขายต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้บอกกล่าวความจำนงว่าจะทำการซื้อขายนั้นให้สำเร็จตลอดไป และคำบอกกล่าวเช่นนั้นได้ไปถึงบุคคลผู้ให้คำมั่นแล้ว

ถ้าในคำมั่นมิได้กำหนดเวลาไว้เพื่อการบอกกล่าวเช่นนั้นไซ้ ท่านว่าบุคคลผู้ให้คำมั่นจะกำหนดเวลาพอสมควร และบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลากำหนดนั้นก็ถือว่าทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปหรือไม่ ถ้าและไม่ตอบเป็นแน่นอนภายในกำหนดเวลานั้นไซ้ คำมั่นซึ่งได้ให้ไว้ก่อนนั้นก็เป็นอันไร้ผล”

วินิจฉัย

ตามปัญหา แดงชอบพระเครื่ององค์หนึ่งของขาวมากจึงขอซื้อ ขาวไม่ยอมขายจึงบอกขายในราคาแพงว่าถ้ามีเงิน 100,000 บาท มาเอาไปได้เลย เช่นนี้เป็นคำมั่นจะขาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 454 วรรคหนึ่ง แล้ว เมื่อขาวมิได้กำหนดเวลาในคำมั่นไว้ รวมทั้งมิได้กำหนดเวลาพอสมควรและบอกกล่าวไปยังแดงให้ตอบมาเป็นแน่นอนภายในเวลากำหนดนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 454 วรรคสอง คำมั่นจึงมีผลผูกพันตลอดไป คำมั่นไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายเรื่องอายุความ แม้เวลาผ่านไป 10 ปีเศษแล้ว คำมั่นนั้นก็ยังคงมีผลผูกพันอยู่ เมื่อแดงนำเงิน 100,000 บาทมาซื้อพระเครื่ององค์ดังกล่าวจากขาว สัญญาซื้อขายย่อมเกิดขึ้น ข้ออ้างของขาวว่าขาดอายุความแล้ว จึงหารับฟังได้ไม่

ฉะนั้น ข้ออ้างของขาวจึงหารับฟังได้ไม่ตามเหตุผลดังกล่าว

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้มี 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก ถ้อยคำที่นายขาวบอกกับนายแดงว่า “ถ้ามีเงิน 100,000 บาท มาเอาไปได้เลย” นั้น เป็นคำมั่นว่าจะขายหรือไม่ และประเด็นที่สอง เรื่องระยะเวลาในการตอบรับคำมั่นว่าจะทำการซื้อขายให้สำเร็จตลอดไปในกรณีที่ไม่ได้กำหนดเวลาเพื่อบอกกล่าวไว้เมื่อผ่านไปเกิน 10 ปี นายแดงจะยังสามารถบอกกล่าวตอบรับคำมั่นได้หรือไม่

ข้อนี้ใช้หลักกฎหมายมาตรา 454 เพื่อวินิจฉัยทั้งสองประเด็น ในส่วนของประเด็นแรก จะต้องพิจารณาตรา 454 วรรคหนึ่ง พบว่าถ้อยคำที่นายขาวบอกกับนายแดงว่า “ถ้ามีเงิน 100,000 บาท มาเอาไปได้เลย” นั้น เป็นคำมั่นจะขาย เพราะนายแดงยังไม่ได้บอกกล่าวความจำนงว่าจะทำการซื้อขาย นั้นให้สำเร็จตลอดไปให้ถึงนายขาวซึ่งเป็นบุคคลผู้ให้คำมั่น

ในส่วนของประเด็นที่สอง จะต้องพิจารณาตรา 454 วรรคสอง พบว่าคำมั่นจะขายของนายขาวเป็นคำมั่นที่มีได้กำหนดระยะเวลาในการบอกกล่าว ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าผู้ให้คำมั่นจะกำหนดเวลาพอสมควรให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งตอบว่าจะรับคำมั่นนั้นหรือไม่ภายในเวลาที่กำหนดนั้นก็ได้ แต่นายขาวก็มีได้กำหนดระยะเวลาให้นายแดงตอบมาให้นั่นแน่นอนว่าจะซื้อหรือไม่ ทำให้คำมั่นจะขายนั้นยังคงผูกพันนายขาวอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น คำมั่นก็ไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายเรื่องอายุความอีกด้วย

ข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน นักศึกษาที่สามารถวินิจฉัยได้ว่าถ้อยคำของนายขาวที่ปรากฏในโจทย์เป็นคำมั่นจะขายส่วนใหญ่จะตอบได้ครบทั้ง 2 ประเด็น ซึ่งอาจมีบ้างที่นักศึกษาสับสนในประเด็นที่ 2 โดยนำเรื่องอายุความมาวินิจฉัยว่าคำมั่นอยู่ในบังคับของกฎหมายเรื่องอายุความตามมาตรา 193/30 ซึ่งมีกำหนด 10 ปี ทำให้ได้คะแนนไม่ดีนัก นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนมากไม่ได้นำหลักกฎหมายเรื่องคำมั่นมาวินิจฉัย หากแต่หลงประเด็นโดยนำบทบัญญัติมาตรา 456 ซึ่งเป็นหลักกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาตอบทั้งที่พระเครื่องเป็นสังหาริมทรัพย์ ทำให้คำตอบไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามแต่อย่างใด



กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย

รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรล้ำเลิศ

คำถาม

นายปองยื่นคำขอเอาประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเพื่อความมรณะ มีกำหนดเวลา 30 ปี จำนวนเงินเอาประกันชีวิต 500,000 บาท ระบุให้นายกบบิดาเป็นผู้รับประโยชน์ โดยนายปองได้ตอบคำถามในใบคำขอเอาประกันชีวิตตามความจริงว่าตนไม่เคยเป็นโรคร้ายต่าง ๆ รวมทั้งโรคมะเร็งมาก่อน แต่เมื่อยื่นคำขอได้ 14 วัน และเป็นเวลาก่อนที่บริษัทจะตกลงรับประกันชีวิต นายปองป่วยต้องเข้ารับการรักษายาบาลกระทันหันและได้ทราบจากการวินิจฉัยของแพทย์ว่าตนป่วยเป็นมะเร็ง แต่นายปองไม่ได้แจ้งเรื่องการป่วยครั้งนี้ให้บริษัททราบ บริษัทจึงได้ตกลงรับประกันชีวิตและออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้นายปอง หลังจากนั้นประมาณ 8 เดือน นายปองได้ถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจ ครั้นบริษัทประกันภัยทราบให้นายปองป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบจึงบอกล้างสัญญาประกันชีวิตไปยังนายกบซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ภายในวันนั้นเอง แต่นายกบไม่ยอมและได้เรียกให้บริษัทประกันภัยใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต โดยอ้างว่านายปองได้แจ้งความจริงในคำขอเอาประกันชีวิตแล้ว และอ้างด้วยว่านายปองถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจ จะถือว่าสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะไม่ได้ ดังนี้ ให้อวินิจฉัยว่า บริษัทประกันภัยจะต้องชดใช้เงิน 500,000 บาท ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่นายปองปราบหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 บัญญัติว่า “ถ้าในเวลาทำสัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยก็ดี หรือในกรณีประกันชีวิต บุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้นก็ดี รู้อยู่แล้ว ละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือว่ารู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จไซ้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ

ถ้ามิได้ใช้สิทธิบอกล้างภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ได้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ก็ดี หรือมิได้ใช้สิทธินั้นภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันทำสัญญาก็ดี ท่านว่าสิทธินั้นเป็นอันระงับสิ้นไป”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา แม้นายปองจะตอบคำถามในใบคำขอเอาประกันชีวิตตามความจริงว่าตนไม่เคยเป็นโรคร้ายต่าง ๆ รวมทั้งโรคมะเร็งมาก่อนก็ตาม แต่เมื่อนายปองทราบว่าตนเป็นโรคมะเร็งภายหลังยื่นคำขอเอาประกันชีวิต และมีได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้บริษัทประกันภัยทราบก่อนที่บริษัทจะตกลงรับประกันชีวิต จึงเป็นกรณีที่ในเวลาทำสัญญานายปองผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้งูใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันชีวิตจึงตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคหนึ่ง

โดยไม่จำต้องพิเคราะห์ว่า ผู้เอาประกันชีวิตจะมรณะลงด้วยโรคที่ไม่เปิดเผยนั้นหรือไม่ ดังนั้น แม้นายปองจะถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคอื่น มิใช่โรคที่ตนไม่เปิดเผย สัญญาประกันชีวิตนั้นก็ย่อมตกเป็นโมฆียะอยู่แน่นอน

เมื่อบริษัทประกันภัยได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งตกเป็นโมฆียะแล้วภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้แล้ว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคสอง บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงิน 500,000 บาท ตามสัญญาประกันชีวิตให้แก่ทายาทผู้รับประโยชน์

สรุป

บริษัทประกันภัยไม่จำเป็นต้องใช้เงิน 500,000 บาท ให้แก่ทายาทผู้รับประโยชน์ ด้วยเหตุผลข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยแยกเป็น 3 ประเด็น คือ

1) ผู้เอาประกันชีวิตมิได้เปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญในเวลาทำสัญญาประกันชีวิตอันมีผลให้สัญญาประกันชีวิตนั้นเป็นโมฆียะ หรือไม่

การตอบประเด็นนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าใจหลักสุจริตอย่างยิ่งตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคหนึ่ง ซึ่งกฎหมายมุ่งกำหนดว่า “ในเวลาทำสัญญาประกันภัย” ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจงูใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา ตามหลักกฎหมายดังกล่าวหน้าที่ในการเปิดเผยข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญจึงมีอยู่นับตั้งแต่เวลาที่ผู้เอาประกันภัยยื่นคำขอเอาประกันภัยเรื่อยไปจนถึงเวลาที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยอันเป็นเวลาที่เกิดสัญญาประกันภัยขึ้น ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงแม้ผู้รับประกันภัยจะอ้างว่านายปองได้ตอบคำถามว่าตนไม่เคยเป็นโรคร้ายต่าง ๆ รวมทั้งโรคมะเร็งมาก่อนอันเป็นข้อความจริงในขณะยื่นคำขอเอาประกันชีวิตก็ตาม แต่เมื่อนายปองทราบว่าตนป่วยเป็นโรคมะเร็งภายหลังยื่นคำขอเอาประกันชีวิตและเป็นเวลาก่อนบริษัทประกันภัยจะตกลงรับประกันชีวิต นายปองกลับมิได้แจ้งข้อความจริงดังกล่าวให้บริษัทประกันภัยทราบ เช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง

อันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีกหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันชีวิตดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 วรรคหนึ่ง

จากการตรวจคำตอบปัญหานี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นเรื่องหลักสุจริตอย่างยิ่ง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 วรรคหนึ่ง แต่มีนักศึกษาบางส่วนมิได้ระบุหลักเกณฑ์ของหลักกฎหมายมาตราดังกล่าวให้ครบถ้วน และในการปรับวินิจฉัย นักศึกษาส่วนหนึ่งปรับวินิจฉัยว่า สัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ เพราะในขณะที่ยื่นคำขอเอาประกันชีวิต ผู้เอาประกันชีวิตมิได้รู้ถึงการป่วยเป็นโรคมะเร็งของตน จึงถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันชีวิตรู้อยู่แล้วไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง เพราะอันที่จริงผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริง “ในเวลาทำสัญญาประกันภัย” ซึ่งมีได้หมายถึงเวลายื่นคำขอเอาประกันภัยเท่านั้น แต่หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงนี้ยังคงมีอยู่เรื่อยไปจนถึงเวลาที่บริษัทตอบรับประกันภัยอันเป็นการสนองรับทำให้เกิดสัญญาประกันภัยขึ้นด้วย

2) ผู้รับประกันจะอ้างว่า สัญญาประกันชีวิตไม่เป็นโมฆียะ เนื่องจากผู้เอาประกันชีวิตตายด้วยโรคอื่นมิใช่ด้วยโรคที่บริษัทประกันภัยอ้างว่าผู้เอาประกันชีวิตไม่เปิดเผย ได้หรือไม่

ประเด็นนี้ นักศึกษาต้องเข้าใจว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 865 วรรคหนึ่ง การที่สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะกรรมหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับการพิเคราะห์ข้อความที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่เปิดเผยในขณะที่ทำสัญญาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์ว่า ผู้เอาประกันชีวิตจะมรณลงด้วยโรคที่ไม่เปิดเผยนั้นหรือไม่ ดังนั้น แม้ นายปองจะถึงแก่ความตายด้วยโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคอื่น มิใช่โรคที่ตนมิได้เปิดเผยก็มีสาระสำคัญ สัญญาประกันชีวิตนั้นก็ย่อมตกเป็นโมฆียะอยู่นั่นเอง

ในการตรวจคำตอบปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่า นักศึกษาบางส่วนละเลยมิได้ตอบประเด็นปัญหานี้เลย นอกจากนั้น มีนักศึกษาอีกส่วนหนึ่งเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า ผู้เอาประกันชีวิตหรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตจะต้องถึงแก่ความตายด้วยโรคที่มิได้เปิดเผยนั้นด้วย จึงจะเป็นเหตุให้สัญญาสัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะได้ ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเหตุว่าบทบัญญัติมาตรา 865 วรรคหนึ่งมุ่งพิเคราะห์ข้อความที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่เปิดเผยในขณะที่ทำสัญญาเท่านั้น จึงไม่สำคัญว่าจะถึงแก่ความตายด้วยโรคใด ดังที่ได้อธิบายแล้วข้างต้น

3) บริษัทประกันภัยได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งตกเป็นโมฆียะนั้นภายในกำหนดระยะเวลาบอกล้างตามมาตรา 865 วรรคสองแล้ว หรือไม่

ประเด็นนี้ นักศึกษาต้องเข้าใจว่า บทบัญญัติมาตรา 865 วรรคสอง ได้กำหนดระยะเวลาบอกล้างสัญญาประกันชีวิตซึ่งตกเป็นโมฆียะไว้กล่าวคือ บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องใช้สิทธิบอกล้างภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันที่ผู้รับประกันภัยทราบมูลอันจะบอกล้างได้ หรือใช้สิทธินั้นภายในกำหนดห้าปีนับแต่วันทำสัญญา ดังนั้น เมื่อบริษัทประกันภัยได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันชีวิตทันทีในวันที่บริษัทประกันภัยทราบว่านายปองป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกล้าง

แต่ในการตรวจคำตอบพบว่า นักศึกษาจำนวนมากเลยไม่ได้อ้างหลักกฎหมายมาตรา 865
วรรคสอง และมีตัววินิจฉัยในประเด็นปัญหาระยะเวลาบอกล้างดังกล่าวนี้เลย



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัชพร กังสังข์

การวิเคราะห์ข้อสอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์แบบภาพรวม และ 2) การวิเคราะห์แบบเจาะรายละเอียดของข้อสอบ

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แบบภาพรวม โดยภาพรวมปัญหาหลักที่ทำให้ให้นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง มีดังนี้

1) นักศึกษาเตรียมตัวมาไม่พร้อมสำหรับการสอบ (ไม่ได้อ่านหนังสือหรืออ่านแต่อ่านไม่จบ) ซึ่งจะเห็นได้จากข้อสอบบางข้อนักศึกษา นำหลักกฎหมายในเรื่องอื่นมาตอบเลย ซึ่งบางครั้งก็นำหลักกฎหมายในชุดวิชาอื่นมาเขียนตอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ในส่วนนี้นักศึกษาพึงตระหนักไว้เสมอว่านักศึกษาทำข้อสอบในชุดวิชาใดก็ควรนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานั้นมาตอบเท่านั้น

2) ถึงแม้ว่านักศึกษาอ่านหนังสือ แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นทางแก้ในปัญหานี้ คือ นักศึกษาควรศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น ๆ ว่ามีการนำหลักกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงอย่างไร ทั้งนี้ ข้อสอบของชุดวิชากฎหมาย วิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง จะดัดแปลงมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นส่วนใหญ่

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์แบบเจาะรายละเอียดของข้อสอบ ในการวิเคราะห์แบบเจาะรายละเอียดของข้อสอบจะยกตัวอย่างข้อสอบข้อที่ 2 ดังนี้

ข้อสอบข้อที่ 2

ฟ้องโจทก์คดีก่อน โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่พิพาทโดยซื้อจากผู้มีชื่อ แล้วให้จำเลยเช่าต่อมาจำเลยผิดสัญญา ขอให้ขับไล่จำเลย จำเลยให้การต่อสู้คดี ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ขับไล่

จำเลยออกจากที่พิพาท จำเลยจึงออกจากที่พิพาทแต่ก็ยังฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาพิงว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณะ โจทก์ไม่มีสิทธิเอาไปให้จำเลยเช่า พิกากษายกฟ้องโจทก์ หลังจากนั้นจำเลยจึงเข้าครอบครองที่พิพาทโดยเข้าไปปลูกบ้าน ฟ้องโจทก์คดีหลัง โจทก์อ้างว่า โจทก์เป็นผู้ใช้สิทธิครอบครองที่พิพาทอันเป็นที่สาธารณะนี้อยู่ตั้งแต่จำเลยแพ้คดีโจทก์ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ครั้นเมื่อจำเลยชนะคดีในชั้นศาลฎีกา จำเลยจึงได้บุกรุกเข้ามาปลูกบ้านอันเป็นการโต้แย้งรบกวนสิทธิครอบครองที่พิพาทของโจทก์ ขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท

ให้วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์คดีหลังเป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีก ในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน...”

วินิจฉัย

ฟ้องโจทก์คดีก่อน โจทก์อ้างว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ให้จำเลยเช่า ต่อมาจำเลยผิดสัญญา ขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท แต่ฟ้องโจทก์คดีหลัง โจทก์อ้างว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณะ โจทก์เป็นผู้ใช้สิทธิครอบครอง จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอันเป็นการโต้แย้งรบกวนสิทธิครอบครองที่พิพาทของโจทก์ แม้ที่พิพาทจะเป็นแปลงเดียวกัน คู่ความเดียวกัน แต่สิทธิที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องเป็นคนละอย่าง คนละประเด็น การกระทำที่โจทก์อ้างว่าจำเลยรบกวนสิทธิของโจทก์เป็นคนละวาระและมีได้ต่อเนื่องกัน ฟ้องโจทก์คดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำซึ่งบัญญัติอยู่ภายใต้มาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บทบัญญัติดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว ซึ่งผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นที่ยุติผูกพันคู่ความในคดี ดังนั้น คู่ความเดียวกันในคดีเดิมที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วจะนำประเด็นที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันมาฟ้องเป็นคดีใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ คดีใดที่จะถือว่าเป็นการฟ้องซ้ำต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
- 2) คู่ความเดียวกัน

3) รื้อรื้อป้องกันอีก

4) ประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน

จากข้อเท็จจริง**ฟ้องโจทก์คดีก่อน** โจทก์อ้างว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ให้จำเลยเช่า ต่อมาจำเลยผิดสัญญา ขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท แต่**ฟ้องโจทก์คดีหลัง** โจทก์อ้างว่าที่พิพาทเป็นที่สาธารณะ โจทก์เป็นผู้ใช้สิทธิครอบครอง จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกบ้านอันเป็นการโต้แย้งรบกวนสิทธิครอบครองที่พิพาทของโจทก์ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า แม้ว่าคดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ที่พิพาทเป็นแปลงเดียวกัน คู่ความเดียวกัน และนำมาฟ้องคดีกันอีก อย่างไรก็ตาม เป็นกรณีที่คดีหลังไม่ได้มีประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน กล่าวคือ สิทธิที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องเป็นคนละอย่างคนละประเด็น การกระทำที่โจทก์อ้างว่าจำเลยรบกวนสิทธิของโจทก์เป็นคนละวาระและมีได้ต่อเนื่องกัน ดังนั้น ฟ้องโจทก์คดีหลังจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ

อนึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่ที่พลาดคะแนนข้อนี้ไปมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้

1. นักศึกษาบางส่วนเขียนหลักกฎหมายมาตรา 148 มาไม่ครบทำให้คะแนนในส่วนของหลักกฎหมายขาดหายไป

2. นักศึกษาไม่ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า จากข้อเท็จจริง คดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ คู่ความเดียวกันหรือไม่ และนำมาฟ้องคดีกันอีกหรือไม่ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่จะมาสรุปลุสตัดท้ายเลยว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ ซึ่งทำให้ขาดการวิเคราะห์ให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ ดังนั้น คะแนนวินิจฉัยของนักศึกษาในส่วนนี้จึงขาดหายไป

3. นักศึกษาบางส่วนแม้จะมีการวิเคราะห์ว่า คดีก่อนได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ที่พิพาทเป็นแปลงเดียวกัน คู่ความเดียวกัน และนำมาฟ้องคดีกันอีก อย่างไรก็ตาม นักศึกษาวินิจฉัยผิดว่าเป็นกรณีที่คดีหลังมีประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นฟ้องซ้ำ **ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง** ส่งผลให้คะแนนนักศึกษาขาดหายไปหรือไม่ได้คะแนนในข้อดังกล่าว



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 :

วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

สวัสดีครับนักศึกษา เราได้ผ่านการสอบไล่ ภาค 1/2561 กันมา ซึ่งในการสอบไล่ครั้งนี้ข้อสอบ
อัตรัยทั้ง 3 ข้อ ก็เป็นไปตามแนวทางที่เคยบอกกล่าวนักศึกษาไว้แล้ว กล่าวคือ

ข้อ 1. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ 1-2) ได้แก่เรื่อง ฟ้อง
และฟ้องซ้อน ทั้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ 4) เป็นหลัก

ข้อ 2. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ 5) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบ
บุคคลภายนอก (หน่วยที่ 8) ได้แก่เรื่องร้องขอทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอถอนส่วน
เป็นต้น เป็นหลัก และ

ข้อ 3. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ 10-12)
แต่ไม่เคยออกสอบอัตรัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ข้อสอบที่ออกมามีธงคำตอบ และข้อวิจารณ์ดังนี้

คำถาม

นายเหนียนฟ้องนายไต้เป็นคดีแพ่งเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 1,000,000 บาท
นายไต้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าตนชำระหนี้ตามฟ้องเสร็จสิ้นแล้ว ศาลนัดสืบพยานโดยกำหนดให้นายไต้
เป็นฝ่ายนำพยานเข้าสืบก่อน ในวันสืบพยานนายไต้ไม่มาศาล ศาลจึงมีคำสั่งให้พิจารณาคดีต่อไปฝ่ายเดียว
และมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์ต่อไป โจทก์สืบพยานได้ 1 ปากแล้วแถลงขอสืบพยานต่อไปในนัดหน้า
ศาลอนุญาต ในวันนัดต่อมาระหว่างสืบพยานโจทก์นายไต้มาศาล ถามว่า

ก. ตามอุทธรณ์จะถือว่านายไต้ขาดนัดพิจารณาหรือไม่

ข. ภายหลังศาลพิพากษาให้นายไต้แพ้คดีแล้ว นายไต้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับ โดยอ้างแต่เพียงว่าตนมิได้จงใจขาดนัดพิจารณาเท่านั้น แต่มิได้ระบุ
ความใดเพิ่มเติมอีก ดังนี้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่

ธงคำตอบ

นายไต้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว แต่ในวันนัดสืบพยานนายไต้ไม่มาศาล จึงต้องถือว่านายไต้ขาดนัดพิจารณา ตามมาตรา 200 และเมื่อจำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204 บัญญัติให้ศาลพิจารณาคัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตอบมาตรา 206 เพราะคำถามมีเพียงว่านายไต้ขาดนัดพิจารณาหรือไม่เท่านั้น)

เมื่อนายไต้ขาดนัดพิจารณาและศาลพิพากษาให้นายไต้ (จำเลย) แพ้คดีแล้ว มาตรา 207 บัญญัติว่าคู่ความฝ่ายนั้นให้นำมาตรา 199 ตี มาตรา 199 จัตวา และมาตรา 199 เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ

1. จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับคำบังคับ (มาตรา 199 จัตวา)
2. ต้องบรรยายในคำร้องถึงเหตุที่ตนขาดนัดพิจารณา และขอคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี (มาตรา 199 จัตวา วรรคสอง)
3. จำเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 199 ตี)
4. เมื่อศาลเห็นว่ามีความเหตุควรเชื่อว่าการขาดนัดพิจารณานั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และศาลเห็นว่าเหตุผลที่อ้างมาในคำขอนั้น ผู้ขออาจมีทางชนะคดีได้ และผู้ขอได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามขอ (มาตรา 199 เบญจ)

เมื่อปรากฏว่านายไต้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำบังคับ โดยอ้างแต่เพียงว่าตนมิได้จงใจขาดนัดพิจารณาเท่านั้น แต่มิได้ระบุนความใดเพิ่มเติมอีกเท่ากับว่านายไต้มิได้บรรยายในคำร้องถึงข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี ฉะนั้น ศาลจึงไม่อาจอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้

ข้อสอบข้อย่อย ก. ถือว่าไม่ยาก เพราะเป็นการถามเพียงว่านายไต้ขาดนัดพิจารณาหรือไม่ และคำถามก็ให้ข้อเท็จจริงชัดเจนว่า “ในวันนัดสืบพยานนายไต้ไม่มาศาล” จึงต้องถือว่านายไต้ขาดนัดพิจารณา ตามมาตรา 200

มีข้อสังเกตว่าในข้อสอบให้ข้อเท็จจริงมาว่า “นายไต้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว” เมื่อนายไต้ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน นายไต้จึงขาดนัดพิจารณา ตามมาตรา 200 แต่ถ้าข้อสอบข้อนี้จะยากขึ้นทันทีเมื่อเปลี่ยนข้อเท็จจริงเป็นว่า “นายไต้ขาดนัดยื่นคำให้การ” ธงคำตอบจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเลย กล่าวคือ เมื่อนายไต้ขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว แม้จะไม่มาศาลในวันสืบพยานที่ศาลกำหนดอีกก็ไม่ตกเป็นผู้ขาดนัดพิจารณา ตามมาตรา 198 ทวิ วรรค 4

และถ้าให้ข้อย่อย ก. นี้ยากขึ้นไปอีก โจทย์อาจตั้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า “นายไต้ยื่นคำให้การพ้นกำหนดระยะเวลา แต่ศาลมีคำสั่งรับไว้เป็นคำให้การ” ดังนี้ นักศึกษาจะคิดว่าธงคำตอบจะเป็นอย่างไร

จะเห็นว่าการที่จำเลยยื่นคำให้การล่วงเลยเวลาที่กำหนดโดยศาลหรือโดยกฎหมาย ศาลจะรับไว้เป็นคำให้การไม่ได้ ถ้าศาลรับไว้จะด้วยเหตุใดก็ตาม ก็ต้องถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การอยู่ดี (ปรากฏในเอกสารคำสอนหน้า 4-8 และในเอกสารไต่สวนประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 หน้า 15 แล้ว) ก็ต้องถือว่าเมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้ว ก็จะไม่ตกเป็นผู้ขาดนัดพิจารณาอีก ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น

สำหรับข้อย่อย ข. เป็นเรื่องวัดความเข้าใจในเรื่องหลักเกณฑ์การร้องขอพิจารณาคดีใหม่ เมื่อศาลพิพากษาให้ตกเป็นผู้ขาดนัดแล้ว ซึ่งมีองค์ประกอบตามรชคำตอบที่เฉลยไว้ข้างต้น และเมื่อแพคดีแล้วจะขอพิจารณาคดีใหม่จะต้องแสดงเหตุผลด้วยว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี (มาตรา 199 จัตวา วรรคสอง) เมื่อนายไต้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างแต่เพียงว่าตนมิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณาเท่านั้น แต่มิได้ระบุความใดเพิ่มเติมอีก ก็เท่ากับว่าได้แสดงเหตุผลว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี คำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของนายไต้จึงขาดองค์ประกอบตามที่มาตรา 199 จัตวา วรรคสอง บัญญัติไว้ ศาลจึงอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้

คำถาม

คดีพิพาทที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งมีราคาประเมิน 100,000 บาท และอาจนำออกให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท โจทก์ฟ้องว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ขอให้ศาลขับไล่จำเลยออกจากที่ดินแปลงนี้ จำเลยให้การว่ามารดาจำเลยได้ครอบครองสร้างบ้านและทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลา 20 ปี ที่พิพาทนี้ย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมารดาจำเลยแล้ว

ปรากฏว่าศาลชั้นต้นตัดสินให้โจทก์ชนะคดี พิกษาขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท ดังนี้ จำเลยจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้หรือไม่เพียงใด

รชคำตอบ

ตามปัญหาข้อพิพาท แม้เป็นการฟ้องขับไล่ซึ่งเป็นการฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ แต่เมื่อจำเลยต่อสู้เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ก็จะกลายเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ อย่างไรก็ตาม การต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ต้องเป็นการต่อสู้ว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยเท่านั้น **การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของมารดาจำเลยไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท** คดีพิพาทตามอุทธรณ์จึงเป็นคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์ตาม ปวพ. มาตรา 224 วรรคสอง (คำพิพากษาฎีกาที่ 6796/2543) (จากเอกสารคำสอนหน้า 5-23 และเอกสารไต่สวนประกอบการสอนเสริมครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 หน้า 14)

คดีฟ้องขับไล่ปกติเป็นคดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ จึงจะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้เสมอ แต่มาตรา 224 วรรค 2 วางข้อจำกัดไว้ว่า หากเป็นการฟ้องขับไล่ผู้เช่าหรือผู้อาศัยออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จะอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ และเมื่อที่ดินพิพาทนี้อาจนำออกให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จึงไม่อาจอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้

สรุป

จำเลยจะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลชั้นต้นที่พิพากษาขับไล่จำเลยออกมาจากที่ดินที่พิพาทไม่ได้

คำถาม

นายเดชกู้เงินยืมมาจำนวน 1,500,000 บาท มีหลักฐานเป็นหนังสือ นายเดชผิมนัดชำระหนี้ นายดีจึงนำมูลหนี้ดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีล้มละลาย ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วได้ความจริงว่านายเดช มีหนี้สินล้นพ้นตัวจึงมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีล้มละลายดังกล่าวนายดีมีไต่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ คงมีเจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้เพียง 1 ราย คือนายแดง แต่ภายหลังนายแดงได้ขอลอนคำขอรับชำระหนี้ไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานต่อศาลขอให้ยกเลิกล้มละลาย เพราะเหตุที่นายเดชไม่ควรถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งให้ยกเลิกล้มละลายตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานคดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมานายเดชถูกเจ้าหนี้อื่นฟ้องเป็นคดีล้มละลายจนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์นายเดชเด็ดขาด นายดีจะนำมูลหนี้เงินกู้จำนวน 1,500,000 บาท มาขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายในคดีหลังได้หรือไม่

ธงคำตอบ

ข้อเท็จจริงตามปัญหาในคดีล้มละลายที่นายเดชนั้น ศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย เพราะเหตุที่นายเดชไม่ควรถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 135 (2) ไม่ทำให้นายเดชหลุดพ้นจากหนี้สินแต่อย่างใด ตามมาตรา 136 หนี้เงินกู้จำนวน 1,500,000 บาท ที่นายเดชเป็นหนี้ยืมมา อยู่ก่อนฟ้องอย่างใดก็คงเป็นหนี้สินอยู่เช่นเดิมอย่างนั้นและกลับมาเป็นหนี้ที่สมบูรณ์อันทำให้เจ้าหนี้นี้มีสิทธินำมาฟ้องบังคับเป็นคดีแพ่งใหม่ได้ และรวมถึงการนำมาขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายคดีได้ด้วย หากไม่มีมูลหนี้ที่จะนำขอรับชำระหนี้ได้แต่อย่างใด (ฎีกา 1915/2536) (จากเอกสารคำสอนหน้า 11-49)

ข้อสอบข้อนี้ถือว่าไม่ยาก เพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย ตามมาตรา 135 และผลของการยกเลิกการล้มละลาย ตามมาตรา 136 เท่านั้น และข้อสอบได้ให้ข้อเท็จจริงชัดเจนแล้วว่า “เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงรายงานต่อศาลขอให้ยกเลิกล้มละลาย เพราะเหตุที่นายเดชไม่ควรถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย” เพียงแต่นักศึกษาจำได้ว่าเหตุยกเลิกการล้มละลายที่ระบุไว้

ในมาตรา 135 มีกี่เหตุ อย่างใดบ้าง ก็จะสามารถได้ทันทีว่าการยกเลิกการล้มละลายนี้เป็นเหตุตามอนุมาตรา 2 ซึ่งจะมีผลต่อไปตามที่มาตรา 136 บัญญัติไว้ว่า “คำสั่งยกเลิกการล้มละลายตามมาตรา 135 (1) หรือ (2) นั้น ไม่ทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้สินแต่อย่างใด”

ขอเตือนนักศึกษาว่าให้แยกเรื่อง “การปลดจากล้มละลาย” และ “การยกเลิกการล้มละลาย” ให้แม่นยำ ทั้งเหตุที่จะปลดหรือยกเลิกการล้มละลาย และผลที่ตามมา ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้มีความแตกต่างกันมาก และจะยากขึ้นไปอีก หากข้อสอบให้มาแต่ข้อเท็จจริง โดยไม่นำทางให้ว่ากรณีตามอุทธรณ์เป็นเรื่องปลดจากล้มละลาย หรือยกเลิกการล้มละลาย

บทส่งท้าย

ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาจากเอกสารการสอนและเอกสารสถิติที่ศนัฏประกอบการสอนเสริมทั้ง 3 ตอน ก็จะเห็นได้ว่าคำถามทุกข้อมีคำตอบในเอกสารเหล่านั้นทั้งสิ้น และนักศึกษายังสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก VDO ประกอบการเรียนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ได้โดยเปิดดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือเปิดจาก You Tube (พิมพ์คำว่ากฎหมายวิธีสบัญญัติ 2) ซึ่งมีด้วยกันทั้งสิ้นทั้งสิ้น 11 ตอน ตอนละ 50 นาที ดังนี้

- | | |
|-----------|------------------------------|
| ตอนที่ 1 | การเตรียมตัวเรียน-สอบ |
| ตอนที่ 2 | วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น |
| ตอนที่ 3 | ขาดนัด |
| ตอนที่ 4 | อุทธรณ์-ฎีกา |
| ตอนที่ 5 | บังคับคดี |
| ตอนที่ 6 | ล้มละลาย (1) |
| ตอนที่ 7 | ล้มละลาย (2) |
| ตอนที่ 8 | เตรียมสอบอัตนัย (ข้อ 1) |
| ตอนที่ 9 | เตรียมสอบอัตนัย (ข้อ 2) |
| ตอนที่ 10 | เตรียมสอบอัตนัย (ข้อ 3) |
| ตอนที่ 11 | เตรียมสอบปรนัย |

จากข้อสอบที่ได้วิจารณ์มาแล้วทั้งสามข้อ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทั้งผู้ที่ตอบถูกและสอบผ่าน กับท่านที่ตอบผิดพลาดไปจะได้สอบแก้ตัวในการสอบครั้งต่อไป และเป็นกำลังใจได้ว่าข้อสอบทุกข้อล้วนแต่สามารถหาคำตอบได้จากเอกสารการสอน หรือสถิติที่ศนัฏทั้งสิ้น ขอเพียงทุ่มเทศึกษาตามเอกสาร และหากสามารถไปเข้าเรียนในการสอบเสริมทุก ๆ ครั้งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

ข้อ 1 ร้อยตำรวจเอกกึ่ง สืบทราบว่ามีกรลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านของนายก้าน ร้อยตำรวจเอกกึ่งกับพวกจึงเดินทางไปที่บ้านดังกล่าว พบนายก้านซึ่งแจ้งว่าตนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยตำรวจเอกกึ่งจึงแสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานและขอตรวจค้น นายก้านยินยอมให้ค้นบ้านของตนได้ ขณะที่เข้าไปในบ้านร้อยตำรวจเอกกึ่งเห็นนายใบหยิบสิ่งของออกมาจากตู้และโยนไปนอกหน้าต่าง เมื่อร้อยตำรวจเอกกึ่งนำสิ่งของดังกล่าวมาตรวจสอบดูพบว่า เป็นยาเสพติดจำนวน 100 เม็ด ร้อยตำรวจเอกกึ่งจึงแจ้งข้อหานายใบมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและขอจับกุม นายใบไม่ยอมให้จับ โดยอ้างว่าร้อยตำรวจเอกกึ่งไม่มีอำนาจค้นบ้านนายก้านและไม่มีอำนาจจับตน เพราะ ร้อยตำรวจเอกกึ่งไม่มีหมายค้นและไม่มีหมายจับ

ดังนี้ ข้ออ้างของนายใบถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏมีหลักตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

มาตรา 78 บัญญัติว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่

- (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80
- (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด
- (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้
- (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117”

มาตรา 80 บัญญัติว่า “ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีเวลาสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำความผิดมาแล้วสด ๆ

อย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้

(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับตั้งผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะ

(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำความผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ นั้นและมีสิ่งของที่ได้อาจมาจากการกระทำความผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือมีร่องรอยพิรุณเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น”

มาตรา 92 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้คนในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติกรรมอื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มิใช่เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมิใช่เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเน้นซ้ำกว่าจะเอามาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา

78

การใช้อำนาจตาม (4) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้ค้นส่งมอบสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สินที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดทำบันทึกแสดงเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระทำได้ และรับรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป”

จากบทบัญญัติข้างต้น เจ้าพนักงานจะค้นในที่รโหฐานจะต้องมีหมายค้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ค้นในที่รโหฐานได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 และถ้าเจ้าพนักงานไม่มีหมายศาลแต่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของบ้านแล้ว ถ้าเจ้าบ้านยินยอม ถือว่าเจ้าบ้านสละสิทธิในการครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขและยินยอมให้เจ้าพนักงานเข้ามาค้นได้ เจ้าพนักงานย่อมเข้าไปค้นในที่รโหฐานได้แม้ไม่มีหมายค้นก็ตาม

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ร้อยตำรวจเอกกิ่งสืบทราบมาว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่บ้านของนายก้าน ร้อยตำรวจเอกกิ่งกับพวกจึงเดินทางไปที่บ้านดังกล่าวพบนายก้านซึ่งแจ้งว่าตนเป็นเจ้าของบ้าน ร้อยตำรวจเอกกิ่ง ไม่มีหมายค้น แต่ได้แสดงบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานและขอตรวจค้นนายก้านซึ่งเป็นเจ้าบ้านยินยอมให้ค้นบ้านของตนได้ ถือว่านายก้านเจ้าบ้านสละสิทธิในการครอบครองเคหสถานโดยปกติสุขและยินยอมให้ร้อยตำรวจเอกกิ่งกับพวกเข้ามาค้นได้ ร้อยตำรวจเอกกิ่งกับพวกย่อมนำเข้าค้นในที่รโหฐานได้ แม้การค้นดังกล่าวจะกระทำลงโดยไม่มีหมายค้นก็ทำได้เป็นการค้นโดยมิชอบแต่อย่างใดไม่

ขณะที่เข้าไปในบ้านร้อยตำรวจเอกกิ่งเห็นนายใบหยิบสิ่งของออกมาจากตู้และโยนไปนอกหน้าต่าง เมื่อร้อยตำรวจเอกกิ่งนำสิ่งของดังกล่าวมาตรวจสอบดูพบว่าเป็นยาเสพติดจำนวน 100 เม็ด จึงเป็นกรณีที่ร้อยตำรวจเอกกิ่งเห็นนายใบกำลังกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดซึ่งหน้า ร้อยตำรวจเอกกิ่งย่อมมีอำนาจจับนายใบได้โดยไม่ต้องมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 (1) และมาตรา 80

ดังนั้น ข้ออ้างของนายใบที่ว่าร้อยตำรวจเอกกิ่งไม่มีอำนาจค้นบ้านนายก้านและไม่มีอำนาจจับตนเพราะร้อยตำรวจเอกกิ่งไม่มีหมายค้นและไม่มีหมายจับจึงรับฟังไม่ได้ เพราะร้อยตำรวจเอกกิ่ง เข้าค้นบ้านโดยนายก้านซึ่งเป็นเจ้าบ้านได้อนุญาตให้ค้นบ้านแล้ว จึงเป็นการค้นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และร้อยตำรวจเอกกิ่งย่อมมีอำนาจจับนายใบได้ เนื่องจากพบนายใบกำลังกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดซึ่งหน้า (ฎ.1164/2546)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถาม 2 ประเด็น คือ ร้อยตำรวจเอกกิ่งมีอำนาจค้นบ้านนายก้านโดยไม่มีหมายค้น และมีอำนาจจับนายใบโดยไม่มีหมายจับได้หรือไม่

โดยมีข้อสังเกต ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัย คือ เจ้าพนักงานไม่มีหมายค้นแต่ได้ขอความยินยอมจากเจ้าของบ้านแล้ว ถ้าเจ้าบ้านยินยอมให้ค้น เจ้าพนักงานจะค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นได้หรือไม่ เมื่อร้อยตำรวจเอกกิ่งเห็นนายใบหยิบสิ่งของออกมาจากตู้และโยนไปนอกหน้าต่าง เมื่อร้อยตำรวจเอกกิ่งนำสิ่งของดังกล่าวมาตรวจสอบดูพบว่าเป็นยาเสพติดจำนวน 100 เม็ด ถือว่าเป็นกรณีที่ร้อยตำรวจเอกกิ่งเห็นนายใบกำลังกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองอันเป็นความผิดซึ่งหน้าหรือไม่

ประการที่สอง นักศึกษาที่ตอบผิดส่วนใหญ่จะวินิจฉัยว่า เจ้าพนักงานไม่มีหมายค้นแม่เจ้าของบ้านยินยอมให้ค้น เจ้าพนักงานก็ไม่มีสิทธิค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น

ประการที่สาม มีนักศึกษาบางส่วนตอบว่า ร้อยตำรวจเอกกึ่งไม่มีอำนาจจับนายใบ เพราะ ร้อยตำรวจเอกกึ่งดำเนินการค้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 80 และ 92 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การจับบุคคลและการค้นในที่รโหฐาน อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว และอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อสอบได้นำคำพิพากษาศาลฎีกามาออก หากไม่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกามาก่อนก็คงไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการค้นได้ ดังนั้น จึงต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้